

특별감사

감 사 보 고 서

- 2020년 경영지침 준수실태 및
방만경영 예방감사 -

2021. 1.



사립학교교직원연금공단 감사실

목 차

I . 감사실시 개요	1
II . 감사결과	3
1. 감사결과 총괄	3
2. 처분요구사항	5
(1) 징계 사유, 징계 감경 및 승진 제한 관련 규정 정비(권고)	6
(2) 국내 교육훈련 중의 여비기준 미준수(시정·통보)	9
(3) 상품권 구매·사용에 관한 홈페이지 공개 주기 부적절(권고)	11
 [붙임1] 감사심의위원회 심의결과	13

1. 감사배경

「공기업·준정부기관 감사기준」 제30조 및 공단 「감사규정」 제30조에 따라 공단이 수행한 업무에 대하여 정부의 경영지침 준수사항에 대한 이행여부 점검과 공공기관의 공공성 강화에 대한 정책적 요구 증대에 부응하고, 국정과제의 하나인 사회적 가치 실현을 선도하는 공공기관의 역할 및 책임 수행에 선제적으로 대응하기 위하여 방만경영 예방감사를 실시하여 경영 비효율성 발생사례를 예방하고 업무전반을 점검·개선하고자 경영지침 준수실태 및 방만경영 예방감사를 실시하였다.

2. 감사중점 및 대상

감사실은 이번 감사에서 2020년도에 제·개정된 공공기관의 경영지침 준수여부를 점검하고, 방만경영 위험유형 및 체크리스트 점검을 통한 공단의 방만경영 사례와 외부기관 방만경영 지적사례 발생여부를 점검하여 경영 비효율성 제거를 위한 개선 사항 발굴에 감사 중점을 두었다. 그리고 감사 대상은 2020년 1월부터 2020년 11월 까지 공단이 수행한 업무 전반을 대상으로 하였다.

3. 감사실시 과정

감사실은 실지감사에 앞서 2020년도 경영지침 제·개정 사항을 반영한 경영지침 체크리스트와 4대 방만경영 위험유형의 194개 항목의 기존 체크리스트를 14개 위험 요소와 100개 항목으로 개선하여 방만경영 자율점검의 실효성을 제고하였으며, 2020. 11. 18.부터 2020. 11. 20.까지 3일 간 예비감사 기간동안 체크리스트 자율점검을 실시하였다. 이후 2020. 11. 23.부터 2020. 11. 27.까지 5일 간 감사인원 6명(외부 협력감사인 1명 포함)을 투입하여 실지감사를 실시하였다.

경영지침 준수실태와 방만경영 사례 발굴 등 방만경영 예방감사에 필요한 점검 사항 및 주요 지적사례를 공유하고, 감사인별 방만경영 관련 점검 결과를 공유하고 토론하기 위하여 감사실 자체 점검회의를 11. 24.(화) 실시하였으며, 공무원연금공단과 스마트 감사 스테이션을 통한 비대면 교차감사를 11. 26.(목)에 개최하였다.

4. 감사결과 처리

감사실은 감사결과 위법·부당하다고 판단되는 사안에 대하여 관련부서(○○○팀, □□팀)의 의견을 듣고 이견을 조정하기 위해 각 부서장과 담당직원이 참석한 가운데 2020. 12. 1.(화) ~ 12. 2.(수) 마감회의를 실시하였다. 관련부서로부터 업무처리 경위, 향후 처리대책 등에 대한 확인서를 받고 이를 반영하여 감사결과보고서를 작성하였으며, 내부검토를 거쳐 2021. 1. 25.에 감사심의위원회의 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

II 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과 총 3건의 위법·부당사항이 확인 되었고, [표1]과 같이 행정상조치 4건 (재정상조치 1건 포함)을 ○○팀 및 □□팀에 처분요구 및 통보하였다.

[표1] 처분요구사항 총괄

(단위: 건, 명)

구분	계			신분상 조치				행정상 조치							모범
	건수	인원	소계	징계	경고	주의	소계	시정	경고	주의	개선	권고	통보	소계	
○○팀	3		3					1				1	1	3	
□□팀	1		1									1		1	
계	4		4					1				2	1	4	

감사결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다

(가) 경영지침 사항 미반영

- ① 공단은 직원의 승진 및 징계와 관련하여 「인사규정」으로 승진의 제한(제19조), 징계의 사유(제34조) 및 징계의 감경(제43조) 등에 관하여 규정하고 있으나, 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」에서 정하고 있는 사항이 미반영되어 있음
- ② 공단은 「상품권 관리기준」에 따라 경영의 투명성 제고를 위하여 상품권 구매 및 사용에 관한 사항을 홈페이지에 공개하고 있으나, 「공기업·준정부기관 예산집행지침」과 공시주기가 다르게 운영되고 있음

(나) 여비규정 미준수

- ① 공단 「여비규정」에서 규정하고 있는 국내 교육훈련 중의 여비기준에 따라 근무지 내·외 교육훈련 출장에 따른 여비기준을 준수하지 않음

[별 표 1]

경영지침 준수실태 및 방만경영 예방감사 결과 총괄표

구분	연번	내용	소관부서	처분사항
지적 사항	1	징계 사유, 징계 감경 및 승진 제한 관련 규정 정비	○○팀	권고
	2	국내 교육훈련 중의 여비기준 미준수	○○팀	시정·통보
	3	상품권 구매·사용에 관한 홈페이지 공개 주기 부적절	□□팀	권고

2. 처분요구사항

감사결과 지적사항별 처분요구사항은 다음과 같다.

권 고

번 호 (1)

제 목 징계 사유, 징계 감경 및 승진 제한 관련 규정 정비

소 관 부 서 ○○○팀

조 치 부 서 ○○○팀

내 용

1. 업무개요

공단은 직원에 대한 인사관리의 기준과 절차를 정함으로써 인사운영의 공정성과 투명성을 확보하기 위하여 「인사규정」을 두고 있으며, 같은 규정으로 승진의 제한, 징계의 사유 및 징계의 감경 등을 규정하고 있다.

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제22조(승진의 제한) 제2항에 따르면 공기업·준정부기관의 장은 징계처분의 집행이 완료된 직원에 대하여는 강등·정직은 18개월, 감봉은 12개월, 견책은 6개월의 기간(금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용, 성폭력, 성희롱 및 성매매, 채용비위, 제26조제2항제4호1)에 해당하는 행위에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 더한 기간) 동안 승진을 제한하도록 되어 있다.

또한 같은 지침 제26조(징계 등 복무관리) 제2항에 따르면 공기업·준정부기관의 장은 소속 직원이 법령을 위반한 경우, 직무상 의무를 위반하거나 직무를 태만히 한 때, 금품비위, 성범죄, 채용비위 등 직무 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 때, 「공무원행동강령」 제13조의3(동 규정에서 “공무원”은 “공공

1) 「공무원행동강령」 제13조의3(동 규정에서 “공무원”은 “공공기관 직원”으로 본다)에 해당하는 행위를 한 경우

기관 직원”으로 본다)에 해당하는 행위를 한 경우 징계처분하는 규정을 두도록 하고 있다.

한편 같은 지침 제29조(징계의 감경) 제3항에 따르면 징계 감경시 금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용 등 비위관련 징계 후 5년이 넘지 아니한 자, 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」에 따른 성폭력범죄, 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」에 따른 성매매, 「국가인권위원회법」 제2조제3호라목에 따른 성희롱 및 「도로교통법」 제44조제1항에 따른 음주운전, 채용비위, 제26조제2항제4호에 해당하는 행위의 어느 하나에 해당하는 경우에는 감경할 수 없도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」(2019. 12. 27. 개정) 제26조(징계 등 복무관리) 제2항은 직무권한 등을 행사한 부당행위, 부작위 등의 행위를 징계 대상으로 추가함으로써 「공무원징계령 시행규칙」의 징계기준 상의 징계사유와 동일하게 규정하는 것으로 개정되었고, 같은 지침 제29조(징계의 감경·가중) 제3항 및 제4항은 직무권한 등을 행사한 부당행위의 경우 징계감경을 불가하고, 적극행정 및 직무와 무관한 비위인 경우 징계를 감경할 수 있도록 함으로써 「공무원징계령 시행규칙」의 징계감경 불가사유 및 징계감경 사유와 동일하게 규정하는 것으로 개정되었다.

또한 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」(2020. 3. 31. 개정) 제22조(승진의 제한) 제2항은 징계처분의 집행이 완료된 직원에 대하여 승진 제한기간을 가산하는 징계처분의 경우에 ‘제26조제2항제4호에 해당하는 행위’를 추가하는 것으로 개정되었다.

따라서, 공단도 정부지침에 따라 「인사규정」 제34조(징계의 사유)에 “공무원 행동강령」 제13조의3(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지)²⁾에 해당하는 행위를

한 경우’를 추가하고, 같은 규정 제43조(징계의 감경) 제2항의 징계의 감경 불가 사유에 「공무원행동강령」 제13조의3(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지)에 해당하는 행위를 한 경우’를 추가할 필요가 있다.

또한 같은 규정 제19조(승진의 제한) 제1항과 제2항에서 정하고 있는 승진 제한사유 및 승진 제한기간에 가산하는 징계처분의 경우에 「공무원행동강령」 제13조의3(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지)에 해당하는 행위를 한 경우’를 추가할 필요가 있다.

관계부서 의견 ○○팀은 직원에 대한 징계 사유, 징계 감경 및 승진 제한 관련 규정을 정부지침에 맞게 「인사규정」을 개정하는 것을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○팀장은 직원에 대한 징계 사유, 징계 감경 및 승진 제한 관련 규정을 정부지침에 부합하도록 「인사규정」을 개정하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)

2) 「공무원행동강령」 제13조의3(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지) 규정과 관련하여 공단은 다음과 같이 「임직원 행동강령」 제23조의3으로 규정하고 있음
「임직원 행동강령」 제23조의3(직무권한 등을 행사한 부당행위의 금지) 임직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부당한 행위를 해서는 안 된다.
1. ~ 5. (생략)

시정요구 · 통보

번 호 (2)

제 목 국내 교육훈련 중의 여비기준 미준수

소 관 부 서 ○○○팀

조 치 부 서 ○○○팀

내 용

1. 업무개요

공단은 임직원이 업무수행을 위하여 국내외여행을 할 경우에 지급하는 여비에 관한 사항을 「여비규정」으로 정하고 있으며, 특히 교육훈련 중의 출장여비는 ‘국내 교육훈련 중의 여비기준’에 따라 근무지 내·외 교육훈련 출장에 소요되는 여비를 지급하고 있다.

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

공단 「여비규정」 제11조의1(교육훈련 중의 여비)에 따르면 임직원의 교육훈련 중 출장여비는 [별표 1-1] 국내 교육훈련 중의 여비기준에 따라 지급하도록 되어 있으며, 세부 기준은 [표1]과 같다.

[표1] 국내 교육훈련 중의 여비기준

훈련기관	여비구분	운 입	일 비	숙 박 비	식 비
근무지 내	합숙	지급하지 않음	등록일·수료일 전액 기타일은 지급하지 않음	교육훈련기관이 청구하는 금액	교육훈련기관이 청구하는 금액
	비합숙	지급하지 않음	등록일·수료일 전액 기타일은 5할	지급하지 않음	국내여비 정액표의 3분의 1 또는 교육훈련기관이 청구하는 금액

훈련기관	여비구분	운 임	일 비	숙 박 비	식 비
근무지 외	합숙 또는 숙소 제공	국내여비 정액표에 따름	등록일·수료일 전액 기타일은 지급하지 않음	교육훈련기관이 청구하는 금액	교육훈련기관이 청구하는 금액
	비합숙	국내여비 정액표에 따름	등록일·수료일 전액 기타일은 5할	국내여비 정액표에 따름	국내여비 정액표에 따름. 단, 중식제공시 지급 없으며, 청구시 중식비 전액

3. 감사결과 확인된 문제점

공단 「여비규정」에 따르면 국내 교육훈련 중의 여비기준에 따라 비합숙 교육훈련의 일비지급은 교육 등록일과 수료일에는 전액을 지급하고 기타일은 5할만 지급했어야 한다.

그러나 감사기간(2020. 11. 23. ~ 11. 27.) 동안 2020년도에 실시한 3일 이상의 교육훈련 출장 건에 대하여 점검한 결과 총 8건의 교육훈련 출장 중 [표2]와 같이 2건이 국내 교육훈련 중의 여비기준에도 불구하고 등록일·수료일이 아닌 기타일에도 일비를 전액 지급한 사실이 확인되었다.

[표2] 국내 교육훈련 중의 여비기준 미준수 내역

구분	교육일자	성명	일비 지급액
관외	2020. 1. 28. ~ 1. 30. (2박 3일)	AAA	60,000원 (20,000원×3일)
		BBB	60,000원 (20,000원×3일)

관계부서 의견 ○○○팀은 교육훈련 출장 시 「여비규정」에서 정한 기준에 따라 여비가 지급될 수 있도록 제도 안내와 교육을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○팀장은

- ① 교육훈련 출장 건 중 기타일의 일비를 전액 지급한 일비에 대하여 5할에 해당하는 금액(20,000원)을 환수하여 관련 회계에 세입 처리하시고, (시정)
- ② 「여비규정」에 따라 적정한 여비가 지급될 수 있도록 관련 내용을 정기적으로 안내하고 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)

권 고

번 호 (3)

제 목 상품권 구매·사용에 관한 홈페이지 공개 주기 부적절

소 관 부 서 □□팀

조 치 부 서 □□팀

내 용

1. 업무개요

공단은 상품권의 구매, 사용 및 관리 등에 관한 기준을 정하여 상품권을 투명하게 관리함으로써 예산의 효율적 집행에 기여하기 위하여 「상품권 관리기준」을 두고 있으며, 경영의 투명성 제고를 위하여 상품권 구매 및 사용에 관한 사항을 분기별로 홈페이지에 공개하고 있다.

2. 관계 법령·내부규정 및 판단 기준

「공기업·준정부기관 예산집행지침」(Ⅱ. 주요 항목별 집행지침 ④ 경비 (2) 복리후생비)에 따르면 공공기관의 장은 국민권익위원회의 「공공기관 상품권 구매 및 사용의 투명성 제고방안(2013.9.23.)」에 따라 기관별 특성을 반영하여 상품권 구매 및 사용에 대한 체계적인 관리방안을 마련하여 시행하며, 구매용도, 총구매량, 총구매액 등 상품권 구매·사용에 대한 개략적인 내용을 기관 실정에 맞게 매월 홈페이지에 공개하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공단은 상품권 구매·사용에 대한 내용을 「공기업·준정부기관 예산집행

지침」에 따라 매월 홈페이지에 공개하고 있지 않으며, [표1]과 같이 공단 홈페이지의 ‘정보공개 - 사전정보공표 - 표준모델’ 상에 분기별로 공개하고 있는 것으로 확인되었다.

[표1] 상품권 구입 및 배부현황 공표주기·시기

번호	공표목록	공표주기	공표시기	담당부서
32	상품권 구입 및 배부현황	분기	1, 4, 7, 10월	□□팀

공단 「상품권 관리기준」 제14조(정보공개)에 따라 상품권 구매 및 사용에 관한 사항을 분기별로 홈페이지에 공개하고 있는데, 이는 「공기업·준정부기관 예산집행 지침」에 부합하지 않으므로 「상품권 관리기준」을 개정하여 상품권 구매 및 사용에 관한 사항을 매월 홈페이지에 공개할 필요가 있다.

관계부서 의견 □□팀은 「상품권 관리기준」 제14조를 개정하여 상품권 구매 및 사용에 관한 사항을 매월 홈페이지에 공개하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□팀장은 상품권 구매 및 사용에 대한 홈페이지 공개와 관련하여 정부 지침에 부합하도록 「상품권 관리기준」을 개정하시기 바랍니다. (권고)

붙임 1 감사심의위원회 심의결과

구분	연번	내용	처분 요구사항	심의결과
지적 사항	1	징계 사유, 징계 감경 및 승진 제한 관련 규정 정비	권고	원안의결
	2	국내 교육훈련 중의 여비기준 미준수	시정요구, 통보	원안의결
	3	상품권 구매·사용에 관한 홈페이지 공개 주기 부적절	권고	원안의결